**20/7/87**

# ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM
# THỜI HẠN THÂN TÀU- RỦI RO TRONG CẢNG

Bảo hiểm này tuân theo luật và tập quán Anh

## 1 HÀNH THUỶ

Tàu được phép chạy tới và rời đà khô hoặc ướt, lối ra vào cảng, giàn dỡ tàu và phao nổi, trong phạm vi trách nhiệm được nêu trong bảo hiểm này.

## 2 KẾT THÚC BẢO HIỂM

**Điều khoản 2 này có ưu thế hơn bất cứ quy định viết tay, đánh máy hoặc in nào trong bảo hiểm này mà không phù hợp với Điều khoản 2 này.**

Trừ khi Người bảo hiểm thoả thuận khác bằng văn bản, bảo hiểm này tự động kết thúc khi:

2.1 Thay đổi Công ty Đăng kiểm của tàu, hoặc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay mãn hạn cấp của tàu. Tuy nhiên, khi việc thay đổi, đình chỉ, gián đoạn, thu hồi hay mãn hạn cấp của tàu như thế là do tổn thất hay thiệt hại được bảo hiểm theo Điều khoản 4 của bảo hiểm này hoặc có thể được bảo hiểm theo Điều khoản Chiến tranh và đình công thì tự động kết thúc này không áp dụng.

2.2 Có sự thay đổi, tự ý hay cách nào khác về chủ quyền hay quốc tịch, chuyển quyền quản lý mới hay cho thuê tàu trên cơ sở tàu trống hoặc trưng thu hay trưng dụng tàu. Tuy nhiên, trong trường hợp trưng thu hay trưng dụng mà không có thoả thuận trước bằng văn bản của Người được bảo hiểm, thì việc kết thúc tự động chỉ áp dụng 15 ngày sau khi bị trưng thu hay trưng dụng như thế dù tàu đang ở trong cảng hay ngoài biển.

## 3 CHUYỂN NHƯỢNG

Việc chuyển nhượng bảo hiểm này hoặc quyền lợi trong bảo hiểm này hoặc mọi số tiền có thể được trả hay sẽ được trả theo bảo hiểm này không ràng buộc Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm thừa nhận trừ khi có một thông báo chuyển nhượng có đề ngày do Người được bảo hiểm ký, hoặc do người chuyển nhượng ký trong trường hợp chuyển nhượng kế tiếp được bổ sung vào Đơn bảo hiểm và Đơn bảo hiểm với bổ sung như thế đã được xuất trình trước khi thanh toán mọi khoản bồi thường hay hoàn phí bảo hiểm.

## 4 HIỂM HOẠ ĐƯỢC BẢO HIỂM

4.1 Bảo hiểm này bảo hiểm những tổn thất hay tổn hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

4.1.1 Hiểm họa của biển, sông hồ, hoặc các vùng nước có thể.

4.1.2 Hoả hoạn, sét đánh, nổ.

4.1.3 Cướp bạo động bởi những người ngoài tàu.

4.1.4 Vứt bỏ xuống biển.

4.1.5 Cướp biển

4.1.6 Hư hỏng hay tai nạn của thiết bị hay động cơ phản lực nguyên tử.

4.1.7 Va chạm với máy bay hay vật tương tự, hoặc vật rơi từ đó, với phương tiện

chuyên chở bộ, trang bị hay thiết bị bến hay cảng.

4.2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay thiệt hại của đối tượng bảo hiểm gây ra bởi:

4.2.1 Tai nạn trong khi bốc dỡ và chuyển dịch hàng hoá hay nhiên liệu.

4.2.2 Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc ẩn tỳ trong máy móc và thân tàu.

4.2.3 Bất cẩn của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ hay hoa tiêu.

4.2.4 Bất cẩn của người sửa chữa hay người thuê tàu với điều kiện là người sửa chữa hay người thuê tàu ấy không phải là Người được bảo hiểm.

4.2.5 Manh động của thuyền trưởng, sỹ quan hay thuỷ thủ với điều kiện những tổn thất hay thiệt hại ấy không phải do mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý.

4.3 Thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu này cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều khoản 4 này.

## 5 LOẠI TRỪ ĐỘNG ĐẤT, NÚI LỬA PHUN

Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bảo hiểm những mất mát, hư hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi động đất hoặc núi lửa phun. Điều kiện loại trừ này áp dụng cho mọi khiếu nại kể cả những khiếu nại theo Điều khoản 7, 9, 11, và 13.

## 6 RỦI RO Ô NHIỄM

Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất hay tổn hại của tàu gây ra từ một quyết định của một chức trách nhà nước hành động theo thẩm quyền được giao phó để phòng ngừa và hạn chế rủi ro ô nhiễm hay nguy cơ ô nhiễm, trực tiếp gây ra bởi tổn hại của tàu, tổn hại mà Người bảo hiểm phải chịu trách nhiệm theo bảo hiểm này, với điều kiện là hành động của chức trách nhà nước không phải là do thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, chủ tàu hay người quản lý tàu hay của bất cứ ai trong các người ấy, trong việc phòng ngừa hay hạn chế rủi ro hay nguy cơ đó.

Thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ hay hoa tiêu nếu có cổ phần trên tàu cũng không coi là chủ tàu theo nghĩa của Điều khoản 6 này.

## 7 TRÁCH NHIỆM ĐÂM VA

7.1 Người bảo hiểm thoả thuận bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ khoản tiền nào mà Người được bảo hiểm đã trả cho bất kỳ người khác do Người được bảo hiểm chịu trách nhiệm theo luật định phải bồi thường thiệt hại về:

7.1.1 Những mất mát hay hư hại gây ra cho tàu khác hay tài sản trên tàu khác.

7.1.2 Chậm trễ hay mất sử dụng tàu khác ấy hay tài sản trên ấy.

7.1.3 Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác ấy hay tài sản trên ấy.

Nếu Người được bảo hiểm phải thanh toán như vậy là do hậu quả của việc tàu được bảo hiểm đâm va với bất kỳ một tàu khác.

7.2 Tiền bồi thường được quy định bởi Điều khoản 7 này sẽ được cộng thêm vào số tiền bồi thường được quy định bởi các Điều khoản và các điều kiện khác của bảo hiểm này và phải phụ thuộc vào các quy định dưới đây:

7.2.1 Khi tàu được bảo hiểm đâm va tàu khác và cả hai tàu cùng có lỗi, trừ khi trách nhiệm của một hay cả hai tàu được luật pháp giới hạn, bồi thường theo Điều khoản 7 này được tính trên nguyên tắc trách nhiệm chéo coi như chủ tàu này bắt buộc phải trả cho chủ tàu kia một tỷ lệ tổn thất mà chủ tàu kia phải chịu như là đã được phân định trong khi xác định số chênh lệch hay số tiền mà Người được

bảo hiểm phải trả hay được bồi thường do hậu quả đâm va.

7.2.2 Trong mọi trường hợp, tổng trách nhiệm của Người bảo hiểm theo Điều 7.1 và 7.2 sẽ không vượt quá phần tỷ lệ của giá trị bảo hiểm tàu được bảo hiểm đối với bất cứ một sự đâm va nào như vậy.

7.3 Người bảo hiểm cũng sẽ bồi thường chi phí tố tụng mà Người được bảo hiểm đã chi trả hay Người được bảo hiểm có thể phải trả trong việc tranh chấp về trách nhiệm hoặc trong việc tố tụng để giới hạn trách nhiệm, khi có trước thoả thuận viết của Người bảo hiểm.

LOẠI TRỪ

7.4 Quy định là Điều khoản 7 này, trong bất cứ trường hợp nào cũng không được nới rộng đối với bất kỳ số tiền nào mà Người được bảo hiểm phải trả hoặc liên quan đến:

7.4.1 Di chuyển hay phá huỷ các chướng ngại vật, xác tàu, hàng hoá hoặc bất cứ vật gì khác.

7.4.2 Bất động sản hay động sản hay vật gì không phải là những tàu khác hay tài sản trên những tàu khác.

7.4.3 Hàng hoá hay tài sản khác trên tàu được bảo hiểm hay các cam kết của tàu được bảo hiểm

7.4.4 Chết người, thương tật hay đau ốm.

7.4.5 Ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn, của bất động sản hay động sản hay bất cứ vật gì (ngoại trừ tàu khác mà tàu được bảo hiểm đã đâm va phải hay tài sản trên tàu khác đó)

## 8 TÀU CÙNG CHỦ

Nếu tàu được bảo hiểm đâm va phải tàu khác hoặc được tàu khác cứu nạn mà tàu khác đó toàn bộ hay một phần thuộc cùng một chủ hoặc cùng một quyền quản lý thì Người được bảo hiểm vẫn có mọi quyền theo bảo hiểm này như thể chiếc tàu đó hoàn toàn là của chủ tàu không có quyền lợi liên quan đến tàu được bảo hiểm, nhưng trong những trường hợp đó, trách nhiệm về đâm va hoặc những số tiền phải trả cho dịch vụ đã cung ứng phải đưa ra trọng tài duy nhất được thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm để giải quyết.

## 9 BẢO VỆ VÀ BỒI THƯỜNG

9.1 Người bảo hiểm thoả thuận bồi thường cho Người được bảo hiểm về bất kỳ khoản tiền hay những khoản tiền nào mà Người được bảo hiểm đã trả cho bất kỳ người nào khác do Người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm theo luật định, với tư cách là chủ tàu, đối với bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, tổn thất hoặc chi phí nào nếu trách nhiệm đó là do hậu quả của một trong những vấn đề hay sự việc dưới đây và phát sinh từu một tai nạn hay sự cố trong thời hạn của bảo hiểm này.

9.1.1 Những mất mát hư hỏng xảy ra cho vật cố định, di động, tài sản hay vật gì khác hoặc quyền lợi nào khác không phải là con tàu, phát sinh từ bất kỳ nguyên nhân nào và trong chừng mực tổn thất đó không được bảo hiểm bởi Điều khoản 7.

9.1.2 Mọi cố gắng chuẩn bị hoặc thực sự tiến hành trục vớt, di chuyển hay phá huỷ bất kỳ vật cố định hay di động tài sản khác hoặc các vật thể khác, kể cả các tàu đắm hay bất kỳ sự sơ xuất hay khiếm khuyết nào trong việc tiến hành trục vớt, di chuyển hay phá huỷ các vật đó.

9.1.3 Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải chấp nhận theo hợp đồng lai kéo theo để ra vào cảng hoặc điều động trong phạm vi của cảng trong quá trình hoạt

động bình thường.

9.1.4 Chết người, thương tật, ốm đau hay các chi phí cứu nạn.

9.1.5 Trách nhiệm theo Điều khoản 1(a) mẫu hiện hành của Lloyd's về "Hợp đồng cứu hộ" về cứu hộ không thành công, thành công một phần hoặc dịch vụ không hoàn thành và trong chừng mực nào đó cộng thêm chi phí của người cứu hộ ngoài những khoản tiền có thể đòi được theo hợp đồng này.

9.2 Người bảo hiểm thoả thuận bồi thường cho Người được bảo hiểm bất kỳ trường hợp nào dưới đây phát sinh từ một tai nạn hay sự cố xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm này.

9.2.1 Chi phí thêm về: Nhiên liệu, bảo hiểm, tiền lương, dự trữ, lương thực, thực phẩm và cảng chi phí hợp lý nhằm mục đích duy nhất là chuyển từ tàu lên bờ người ốm, người bị thương, người đi lậu vé, người đi lánh nạn hay người được cứu ngoài biển.

9.2.2 Các chi phí phải chi thêm do xảy ra bệnh truyền nhiễm ở trên tàu hay trên bờ.

9.2.3 Các khoản tiền phạt tính cho tàu, Người được bảo hiểm hay bất kỳ thuyền trưởng, sỹ quan, thuyền viên hay đại lý nào của tàu mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu do bất kỳ hành động sơ xuất hay vi phạm luật pháp hay quy chế nào liên quan đến hoạt động của tàu, với điều kiện là Người bảo hiểm sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho Người được bảo hiểm về bất kỳ khoản tiền phạt nào do hậu quả của hành động sơ xuất, thất bại hay lỗi của Người được bảo hiểm, đại lý hay người làm công cho họ mà không phải thuyền trưởng, sỹ quan hay thuyền viên.

9.2.4 Chi phí di chuyển xác tàu đắm ra khỏi bất kỳ nơi nào thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hay nơi Người được bảo hiểm thuê hay chiếm giữ.

9.2.5 Chi phí tố tụng mà Người được bảo hiểm phải chi hoặc có thể buộc là phải chi nhằm tránh, hạn chế hay xác định trách nhiệm với điều kiện là phải có thoả thuận trước bằng văn bản của Người bảo hiểm.

LOẠI TRỪ

9.3 Mặc dù có các Điều 9.1 và 9.2, Điều 9 này không bảo hiểm bất kỳ trách nhiệm, phí tổn hay chi phí nào phát sinh liên quan đến:

9.3.1 Bất kỳ khoản tiền nào mà Người được bảo hiểm thanh toán trực tiếp hay gián tiếp theo nguyên tắc bồi thường cho công nhân hoặc trách nhiệm đối với người làm thuê liên quan đến những đạo luật, hay luật thông thường nào khác, hay luật hàng hải chung hay trách nhiệm nào khác về tai nạn hay bệnh tật xảy ra cho công nhân hay bất kỳ người nào khác làm thuê với bất kỳ tư cách gì cho Người được bảo hiểm hay cho những người khác ở trong, ở trên, ở gần hoặc có liên quan đến tàu hay hàng hoá, vật liệu trên tàu hay sửa chữa tàu.

9.3.2 Trách nhiệm mà Người được bảo hiểm đảm nhiệm theo thoả thuận được quy định cụ thể hay ngụ ý có liên quan đến việc chết chóc ốm đau thương tật xảy ra với bất kỳ người làm thuê nào theo một hợp đồng dịch vụ hay học việc với một bên nào khác về thoả thuận như vậy.

9.3.3 Những tổn thất do cảnh cáo hay trừng phạt dù cho là tính chất gì.

9.3.4 Hàng hoá hay tài sản khác được vận chuyển, sẽ được chuyển hay vừa được vận chuyển trên tàu, nhưng Điều 9.3.4 này sẽ không loại trừ bất kỳ khiếu nại nào về chi phí phát sinh thêm để di chuyển hàng hoá ra khỏi tàu đắm.

9.3.5 Tài sản, thuộc sở hữu của người đóng tàu hay người sửa chữa, hoặc họ phải chịu

trách nhiệm đối với tài sản đó và tài sản đó phải đang ở trên tàu.

9.3.6 Trách nhiệm phát sinh từ một hợp đồng hoặc tiền bồi thường về các container, thiết bị, nhiên liệu hay tài sản khác trên tàu thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hay do Người được bảo hiểm thuê lại.

9.3.7 Tiền mặt, các chứng từ thu hồi tiền, kim loại hoặc đá quý, đồ quý giá hay những vật quý hiếm của những người trên tàu hay tài sản cá nhân không cần thiết của thuyền trưởng, sỹ quan, thuyền viên.

9.3.8 Nhiên liệu, bảo hiểm, tiền lương, hàng dự trữ, lương thực thực phẩm và cảng phí phát sinh do tàu chậm trễ trong khi chờ đợi thay thế thuyền trưởng, sỹ quan hay thuyền viên.

9.3.9 Tiền phạt hay tiền chế tài phát sinh do chở hàng quá tải hay đánh bắt cá bất hợp pháp.

9.3.10 Ô nhiễm hay lây bẩn xảy ra cho bất kỳ động sản, bất động sản hay bất kỳ vật gì khác (Điều 9.3.10 này sẽ không loại trừ khoản nào đòi được theo Điều 9.1.5).

9.3.11 Tổn thất chung, chi phí tố tụng và đề phòng hạn chế tổn thất và chi phí cứu hộ, cứu hộ và/hoặc trách nhiệm đâm va dù tới bất kỳ mức nào không thể đòi bồi thường theo Điều khoản 7, 11 và 13 do giá trị thoả thuận và/hoặc số tiền bảo hiểm về tàu không thoả đáng.

9.4 Tiền bồi thường theo quy định của Điều khoản 9 này sẽ được cộng thêm vào tiền bồi thường được quy định bởi những điều kiện và những điều khoản khác của bảo hiểm này.

9.5 Khi Người được bảo hiểm hay Người bảo hiểm có thể hay được phép giới hạn trách nhiệm của mình thì việc bồi thường theo Điều khoản 9 này về trách nhiệm đó không vượt quá phần tỷ lệ của Người bảo hiểm trong tổng số tiền giới hạn trách nhiệm.

9.6 Trong mọi trường hợp trách nhiệm của Người bảo hiểm theo Điều khoản 9 này đối với mỗi tai nạn riêng biệt hay sự cố hay các tai nạn liên tiếp xảy ra từ cùng một sự kiện sẽ không vượt quá phần tỷ lệ của họ trong giá trị bảo hiểm của tàu.

9.7 LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ:

9.7.1 Người được bảo hiểm phải gửi thông báo ngay cho Người bảo hiểm khi có tai nạn xảy ra hoặc khi có khiếu nại Người được bảo hiểm có thể dẫn đến một khiếu nại theo Điều khoản 9 này, và khi có các trường hợp hay các sự việc có thể làm Người được bảo hiểm gánh chịu trách nhiệm, phí tổn hay chi phí mà họ có thể được bảo hiểm theo Điều khoản 9 này.

9.7.2 Người được bảo hiểm không được chấp nhận trách nhiệm hay giải quyết bất kỳ khiếu nại nào có thể được bảo hiểm theo Điều khoản 9 này mà không có văn bản chấp nhận trước của Người bảo hiểm.

## 10 KHAI BÁO TỔN THẤT VÀ ĐẤU THẦU

10.1 Trường hợp tai nạn mà tổn thất hay tổn hại có thể đưa tới khiếu nại đòi bồi thường theo bảo hiểm này, phải khai báo cho Người bảo hiểm trước khi giám định và nếu tàu ở nước ngoài, cả cho đại lý Lloyd gần nhất để có thể chỉ định giám định viên đại diện cho Người bảo hiểm, nếu Người bảo hiểm muốn thế.

10.2 Người bảo hiểm có quyền quyết định cảng tàu phải tới để lên đà hay sửa chữa (chi phí thêm thực tế về hành trình thực sự để đáp ứng yêu cầu của Người bảo hiểm được hoàn lại cho Người được bảo hiểm) và có quyền phủ quyết về địa điểm sửa chữa hay xưởng sửa chữa.

10.3 Người bảo hiểm cũng có thể mở cuộc đấu thầu hoặc yêu cầu mở thêm cuộc đấu thầu để sửa chữa tàu. Khi việc đấu thầu đã được tiến hành và kết quả mở thầu được chấp nhận với sự chấp thuận của Người bảo hiểm thì Người được bảo hiểm được hưởng một khoản bù đắp tính theo tỷ lệ 30% năm trên trị giá bảo hiểm cho khoảng thời gian hao phí kể từ khi gọi thầu theo yêu cầu của Người bảo hiểm cho đến khi chấp nhận thầu với điều kiện là khoảng thời gian hao phí đó chỉ nhằm mục đích duy nhất là chờ đấu thầu và quy định là phải chấp nhận thầu ngay sau khi nhận được chấp thuận của Người bảo hiểm.

Khoản bù đắp trên phải khấu trừ mọi số tiền đã đòi được về nhiên liệu, phụ tùng, lương bổng và lương thực của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ hay mọi nhân viên khác của tàu, kể cả những số tiền được bồi thường theo tổn thất chung và mọi số tiền đòi được của người thứ ba về bồi thường thiệt hại do lưu trì tàu và/hoặc mất thu nhập và/hoặc phí tổn điều hành trong thời gian hay phần thời gian được tính để bù đắp.

Khi một phần chi phí sửa chữa các tổn hại, không kể số miễn thường ấn định, không thuộc trách nhiệm bảo hiểm, khoản bù đắp sẽ giảm đi theo tỷ lệ tương ứng.

10.4 Trường hợp không tuân thủ các điều kiện của Điều khoản 10 này thì sẽ khấu trừ 15% trên số tiền bồi thường.

## 11 TỔN THẤT CHUNG VÀ CỨU HỘ

11.1 Bảo hiểm này bảo hiểm phần cứu nạn, chi phí cứu hộ và/hoặc tổn thất chung sau khi đã được trừ phần bảo hiểm dưới giá, song trong trường hợp hy sinh tổn thất chung của tàu, Người được bảo hiểm có thể được bồi thường toàn bộ tổn thất mà không cần khấu trừ trước các khoản đóng góp mà Người được bảo hiểm có quyền nhận.

11.2 Việc tính toán chi phí phải theo luật pháp và các tập quán nơi kết thúc hành trình, nếu như hợp đồng chuyên chở không có những quy định riêng về vấn đề này, nhưng nếu hợp đồng chuyên chở quy định là theo Quy tắc York-Antwerp thì phải giải quyết theo Quy tắc đó.

11.3 Nhất thiết không được bồi thường theo Điều khoản 11 này khi chi phí không phải để ngăn tránh hay không liên quan đến việc ngăn tránh một hiểm hoạ được bảo hiểm.

## 12 MIỄN THƯỜNG

12.1 Không bồi thường theo bảo hiểm này một khiếu nại nào do một hiểm hoạ được bảo hiểm gây ra trừ khi tổng số tiền các khiếu nại trong một tai nạn hoặc một biến cố riêng biệt (bao gồm cả những khiếu nại theo các Điều khoản 7, 9, 11 và 13) vượt quá..... (theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm) trong trường hợp đó số tiền này sẽ phải khấu trừ. Tuy nhiên, số tiền chi phí kiểm tra đáy tàu sau khi mắc cạn, nếu là hợp lý và chỉ riêng cho mục đích đó, sẽ được thanh toán kể cả trường hợp không phát hiện được tổn thất. Điều 12.1 này không áp dụng cho việc khiếu nại về tổn thất toàn bộ thực tế và ước tính của tàu hay trong trường hợp một khiếu nại ấy, cho mọi khiếu nại kết hợp theo Điều khoản 13 phát sinh từ một tai nạn hay sự cố đó.

12.2 Loại trừ bất kỳ số lãi nào tính bao gồm trong đó những khoản thu hồi được về bất kỳ vụ bồi thường nào đã áp dụng miễn thường như trên phải trả đầy đủ cho Người bảo hiểm đến mức số tiền là tổng số bồi thường chưa trừ đi các khoản thu hồi được vượt quá mức miễn thường trên.

12.3 Tiền lãi bao gồm trong các khoản thu hồi được sẽ được phân bổ cho Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm tính trên cơ sở số tiền Người bảo hiểm đã trả và ngày tháng thanh toán số tiền đó, mặc dầu với việc cộng thêm khoản lãi đó, Người bảo hiểm có thể nhận được khoản tiền lớn hơn họ đã thanh toán.

## 13 BỔN PHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (TỔ TỤNG VÀ ĐỀ PHÒNG HẠN CHẾ TỔN THẤT)

13.1 Trong trường hợp có tổn thất hay tai hoạ nào thì Người được bảo hiểm, các nhận viên và đại lý của họ có nhiệm vụ áp dụng mọi biện pháp được coi là hợp lý nhằm ngăn chặn hay hạn chế tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này.

13.2 Theo quy định dưới đây và Điều khoản 12, Người bảo hiểm sẽ đóng góp vào các chi phí mà Người được bảo hiểm, các nhân viên và đại lý của họ đã chi trả đúng đắn và hợp lý cho các biện pháp ấy. Tổn thất chung, chi phí cứu hộ (loại trừ như đã quy định trong Điều 13.5), chi phí bào chữa về vụ đâm va hay phí tổn khởi tố mà Người được bảo hiểm đã chi ra nhằm hạn chế trách nhiệm đến mức thấp nhất hay tranh chấp trách nhiệm được bồi thường theo Điều khoản 9 sẽ không được bồi thường theo Điều khoản 13 này.

13.3 Các biện pháp do Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm áp dụng nhằm mục đích cứu hay thu hồi đối tượng bảo hiểm không được coi là sự từ bỏ hay chấp nhận từ bỏ tàu và cũng không phương hại tới quyền lợi của mỗi bên.

13.4 Khi chi tiêu được thực hiện theo Điều khoản 13 này thì trách nhiệm theo bảo hiểm này không vượt quá tỷ lệ của những chi phí đó theo số tiền bảo hiểm trên giá trị tàu ghi trên Đơn bảo hiểm, hoặc trên giá trị tàu trong trạng thái nguyên lành lớn hơn giá trị trên Đơn bảo hiểm.

13.5 Khi một khiếu nại tổn thất toàn bộ về tàu được thừa nhận theo bảo hiểm này và đã có những chi phí hợp lý trong việc cứu tàu hoặc cố gắng cứu tàu và tài sản khác mà lại không có khoản tiền bán tài sản cứu được, hoặc những chi phí ấy vượt quá số tiền bán tài sản thì bảo hiểm này sẽ chịu theo tỷ lệ phần các chi phí ấy hay của phần các chi phí vượt quá khoản tiền bán tài sản ấy, tuỳ theo trường hợp, được coi một cách hợp lý là chi riêng về phần tàu, nhưng nếu tàu được bảo hiểm thấp hơn giá trị trong trạng thái nguyên lành vào lúc có sự việc đưa đến chi tiêu ấy thì tiền bồi thường theo Điều khoản này sẽ hạ giảm theo tỷ lệ bảo hiểm dưới giá trị.

13.6 Số tiền có thể được bồi thường theo Điều khoản 13 này là cộng thêm vào tổn thất khác nữa có thể được bồi thường theo bảo hiểm này song nhất thiết không thể vượt quá số tiền bảo hiểm về tàu theo bảo hiểm này.

## 14 MỚI THAY CŨ

Bồi thường không khấu hao mới thay cũ.

## 15 CÔNG TÁC VỎ TÀU

Trong mọi trường hợp không chấp nhận bồi thường về cạo, thổi cát và/hoặc các công việc khác để chuẩn bị bề mặt hay sơn vỏ tàu trừ trường hợp:

15.1 Thổi cát và/hoặc thực hiện các công việc khác để chuẩn bị bề mặt cho các tôn vỏ mới làm trên bờ, cung ứng và thực hiện các công việc ở "xưởng" cho các tôn đó.

15.2 Thổi cát và/hoặc thực hiện các công việc khác để chuẩn bị bề mặt cho: mép hay mặt tôn nằm kề liền các tôn thay mới hay sửa lại bị tổn hại trong quá trình hàn và/hoặc sửa chữa mặt tôn bị tổn hại trong quá trình gò uốn tại chỗ hoặc trên bờ.

15.3 Cung ứng và sơn lớp lót đầu tiên chống gỉ cho các mặt tôn nói ở Điều 15.1 và 15.2 trên,

được thừa nhận như là một phần của phí tổn sửa chữa hợp lý về tôn vỏ bị tổn hại do một hiểm hoạ được bảo hiểm.

## 16 LƯƠNG BỔNG VÀ LƯƠNG THỰC

Ngoài trường hợp tổn thất chung, không chấp nhận bồi thường chi phí lương thực và lương bổng của thuyền trưởng, sỹ quan, thuyền viên hoặc bất cứ nhân viên nào trên tàu, trừ khi nhằm mục đích duy nhất là di chuyển tàu, đã được chấp nhận bằng văn bản của Người bảo hiểm, từ một cảng đến một cảng khác để sửa chữa tổn hại được Người bảo hiểm chấp nhận hoặc chạy thử về việc sửa chữa đó, và chỉ khi đó bảo hiểm mới gánh chịu chi phí về lương bổng và lương thực ấy trong thời gian tàu phải hoạt động như thế.

## 17 CÔNG TÁC PHÍ

Trong mọi trường hợp không chấp nhận bồi thường theo bảo hiểm này bất cứ số tiền nào là thù lao cho Người được bảo hiểm về thời gian và công sức để thu thập và cung ứng về thông tin hay tài liệu hoặc về hoa hồng hay thù lao cho người quản lý, đại lý, công ty quản lý hay công ty đại lý hoặc tương tự thế, được chỉ định bởi Người được bảo hiểm hay nhân danh người này để thi hành các công tác ấy.

## 18 TỔN HẠI CHƯA SỬA CHỮA

18.1 Hạn mức bồi thường về những tổn hại chưa sửa chữa là số giảm giá trị thị trường của tàu vào lúc bảo hiểm này kết thúc do những tổn hại chưa được sửa chữa gây ra, song không vượt quá phí tổn sửa chữa hợp lý.

18.2 Nhất thiết Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm về tổn hại sửa chữa trong trường hợp có tổn thất toàn bộ (dù là được bảo hiểm theo bảo hiểm này) xảy ra tiếp theo trong thời hiệu của bảo hiểm này hoặc trong thời gian nới thêm.

18.3 Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với tổn hại chưa sửa chữa đến quá giá trị bảo hiểm vào lúc bảo hiểm này kết thúc.

## 19 TỔN THẤT TOÀN BỘ ƯỚC TÍNH

19.1 Trong việc xác định tàu tổn thất toàn bộ ước tính, giá trị bảo hiểm được lấy là giá trị của tàu sau khi sửa chữa và không được tính đến giá trị của tàu đã bị hư hỏng hoặc xác tàu.

19.2 Không được bồi thường theo bảo hiểm này mọi khiếu nại tổn thất toàn bộ ước tính dựa trên chi phí cứu vãn và/hoặc chi phí sửa chữa tàu, trừ khi các chi phí đó vượt quá giá trị bảo hiểm. Trong việc xác định chi phí này, chỉ được tính phí tổn liên quan đến một tai nạn hay loạt tổn hại xảy ra từ cùng một tai nạn.

## 20 CAM KẾT VỀ CHI PHÍ ĐIỀU HÀNH

20.1 Được quyền mua thêm những bảo hiểm bổ sung sau đây:

20.1.1 *Chi phí điều hành, thù lao quản lý, lời lãi hay thặng dư hay gia tăng về giá trị của thân tàu và máy móc.* Số tiền bảo hiểm không được vượt quá 25% giá trị thân tàu ghi trên Đơn bảo hiểm này.

20.1.2 *Thu nhập, hoặc tiền cước dự kiến thu nhận, phí bảo hiểm thời hạn.* Số tiền bảo hiểm không vượt quá 25% giá trị của tàu ghi trên đơn bảo hiểm này trừ đi mọi số tiền được bảo hiểm như nói ở 20.1.1.

20.1.3 *Tiền cước hoặc tiền cho thuê tàu theo hợp đồng chuyến.* Số tiền bảo hiểm không vượt quá tiền cước hay tiền cho thuê tàu của chuyến chở hàng đầu tiên và chuyến chở hàng kế tiếp cộng với phí bảo hiểm. Trường hợp cho thuê chuyến mà tiền thuê được trả theo thời gian thì số tiền được phép bảo hiểm phải tính trên cơ sở thời gian hành trình ước định nhưng giới hạn là hai chuyến chở hàng như đã quy định. Phải tính cả những khoản tiền bảo hiểm theo 20.1.2 và chỉ có thể bảo hiểm phần vượt quá.

20.1.4 *Tiền cho thuê tàu theo thời gian hay tiền cho thuê tàu nhiều chuyến liên tiếp.* Số tiền bảo hiểm không vượt quá 50% số tiền cho thuê tàu đã thu được theo hợp

đồng cho thuê tàu một thời hạn không quá 18 tháng. Phải tính cả những khoản tiền bảo hiểm theo 20.1.2 và chỉ có thể bảo hiểm phần vượt quá. Bảo hiểm theo đoạn này có thể bắt đầu vào lúc ký hợp đồng cho thuê tàu.

20.1.5 *Phí bảo hiểm.* Số tiền bảo hiểm không được vượt quá số phí bảo hiểm thật sự cho tất cả các quyền lợi được bảo hiểm trong một thời gian không quá 12 tháng, được giảm dần mỗi tháng theo tỷ lệ (loại trừ những phí bảo hiểm đã được bảo hiểm theo các đoạn trên, song nếu yêu cầu thì được bao gồm cả phí bảo hiểm hoặc đóng góp ước tính cho Hội chủ tàu hay rủi ro chiến tranh...)

20.1.6 *Phí bảo hiểm hoàn lại.* Số tiền bảo hiểm không được vượt quá số phí bảo hiểm thật sự được hoàn lại, được thừa nhận theo mọi bảo hiểm song không được hoàn lại trong trường hợp tổn thất toàn bộ của tàu do hiểm họa được bảo hiểm hoặc bằng cách nào khác.

20.1.7 *Bảo hiểm với bất kỳ số tiền nào về:*

Những rủi ro bị loại trừ bởi Điều khoản 5, 22, 23, 24 và 25.

20.2 Cam kết là Người được bảo hiểm, chủ tàu, người quản lý hay người cho vay cầm cố sẽ không thực hiện hay uỷ thác thực hiện bất kỳ loại bảo hiểm nào để bảo hiểm cho các quyền lợi kể trên trong các điểm từ 20.1.1 đến 20.1.6 có số tiền vượt quá các số tiền quy định đó và cũng sẽ không thực hiện các loại bảo hiểm khác bao gồm tổn thất toàn bộ của tàu theo điều kiện PPI.FIA hoặc theo bất kỳ điều kiện khác tương tự nào khác trong thời gian bảo hiểm này. Quy định rằng sự vi phạm đoan kết này không cho quyền Người bảo hiểm từ chối khiếu nại đòi bồi thường của người cho vay cầm cố đã chấp nhận bảo hiểm này mà không biết có vi phạm đó.

## 21 HOÀN PHÍ DO HUỶ HỢP ĐỒNG

Hoàn lại theo tỷ lệ tháng phí bảo hiểm thuần (net) cho mỗi tháng chưa được bảo hiểm nếu huỷ bỏ bảo hiểm này theo thoả thuận hoặc theo hiệu lực của Điều khoản 2 với điều kiện là phải không có tổn thất toàn bộ của tàu, dù do những hiểm hoạ được bảo hiểm hay không đã xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm này hay trong thời gian gia hạn của bảo hiểm này.

**Các điều khoản dưới đây là cao nhất và bãi bỏ bất cứ điều gì trong bảo hiểm này mà không tương hợp với các Điều khoản đó.**

## 22 LOẠI TRỪ RỦI RO CHIẾN TRANH

Nhất thiết bảo hiểm này không bảo hiểm tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi:

22.1 Chiến tranh, nội chiến, cách mạng, phiến loạn, khởi nghĩa hoặc đấu tranh quần chúng nhân đó phát sinh hoặc hành động thù địch bởi thế lực tham chiến hay chống thế lực tham chiến.

22.2 Chiếm, bắt giữ, cầm chế hay giam hãm (trừ manh động và cướp biển), và những hậu quả của những việc này hay mưu toan thực hiện những việc ấy.

22.3 Mìn, ngư lôi, bom không thừa nhận hoặc vũ khí chiến tranh không người thừa nhận.

## 23 LOẠI TRỪ RỦI RO ĐÌNH CÔNG

Nhất thiết bảo hiểm này không bảo hiểm tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi:

23.1 Những người đình công, công nhân bế xưởng, hay những người tham gia trong các cuộc gây rối lao động, bạo động hay phong trào quần chúng.

23.2 Người khủng bố hay bất cứ người nào hành động vì mục đích chính trị.

## 24 LOẠI TRỪ CÁC HÀNH ĐỘNG ÁC Ý

Nhất thiết bảo hiểm này không bảo hiểm tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hay chi phí gây ra bởi:

24.1 Sự nổ của một loại chất nổ

24.2 Mọi vũ khí chiến tranh

Do bất kỳ người nào có hành động ác ý hay vì mục đích chính trị.

## 25 LOẠI TRỪ RỦI RO NGUYÊN TỬ

Nhất thiết bảo hiểm này không bảo hiểm những tổn thất, tổn hại, trách nhiệm hoặc chi phí gây ra bởi bất cứ vũ khí chiến tranh nào sử dụng năng lượng nguyên tử hay hạt nhân và/hoặc phản ứng tổng hợp hoặc phản ứng khác tương tự hoặc sức phóng xạ hay chất phóng xạ./.

**CL. 311.**

**20/7/87**

# INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS - PORT RISKS

This insurance is subject to English law and practice

## 1. NAVIGATION

The Vessel has leave to proceed to and from any wet or dry docks harbours ways cradles and pontoons, within the limits specified in this insurance.

## 2. TERMINATION

**This Clause 2 shall prevail notwithstanding any provision whether written typed or printed in this insurance inconsistent therewith.**

Unless Underwriters agree to the contrary in writing, this insurance shall terminate automatically at the time of

2.1 change of the Classification Society of the Vessel, or change, suspension, discontinuance, withdrawal or expiry of her Class therein. However where such change, suspension, discontinuance or withdrawal of her Class has resulted from loss or damage covered by Clause 4 of this insurance or which would be covered by an insurance of the Vessel subject to current Institute War and Strikes Clauses Hulls-Time such automatic termination shall not operate.

2.2 any change, voluntary or otherwise, in the ownership or flag, transfer to new management, or charter on a bareboat basis, or requisition for title or use of the Vessel. However, in the event of requisition for title or use without the prior execution of a written agreement by the Assured, such automatic termination shall occur fifteen days after such requisition whether the Vessel is in port or at sea.

## 3. ASSIGNMENT

No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable thereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

## 4. PERILS

4.1 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

4.1.1 perils of the seas rivers lakes, or other navigable waters

4.1.2 fire lightning explosion

4.1.3 violent theft by persons from outside the Vessel

4.1.4 jettison

4.1.5 piracy

4.1.6 breakdown of or accident to nuclear installations or reactors

4.1.7 contact with aircraft or similar objects, or objects falling therefrom, land conveyance, dock or harbour equipment or installation.

4.2 This insurance covers loss of or damage to the subject-matter insured caused by

4.2.1 accidents in loading discharging or shifting cargo or fuel

4.2.2 bursting of boilers breakage of shafts or any latent defect in the machinery or hull

4.2.3 negligence of Master Officers Crew or Pilots

4.2.4 negligence of repairers or charterers provided such repairers or charterers are not an Assured hereunder

4.2.5 barratry of Master Officers or Crew,

Provided such loss or damage has not resulted from want of due diligence by the Assured, Owners or Managers.

4.3 Master Officers Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 4 should they hold shares in the Vessel.

## 5. EARTHQUAKE AND VOLCANIC ERUPTION EXCLUSION

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by earthquake or volcanic eruption. This exclusion applies to all claims including claims under Clauses 7, 9, 11 and 13.

## 6. POLLUTION HAZARD

This insurance covers loss of or damage to the Vessel caused by any governmental authority acting under the powers vested in it to prevent or mitigate a pollution hazard, or threat thereof, resulting directly from damage to the Vessel for which the Underwriters are liable under this insurance, provided such act of governmental authority has not resulted from want of due diligence by the Assured, the Owners, or Managers of the Vessel or any of them to prevent or mitigate such hazard or threat. Master, Officers, Crew or Pilots not to be considered Owners within the meaning of this Clause 6 should they hold shares in the Vessel.

## 7. COLLISION LIABILITY

7.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable by way of damages for

7.1.1 loss of or damage to any other vessel or property on any other vessel

7.1.2 delay to or loss of use of any such other vessel or property thereon

7.1.3 general average of, salvage of, or salvage under contract of, any such other vessel or property thereon,

where such payment by the Assured is in consequence of the Vessel hereby insured coming into collision with any other vessel.

7.2 The indemnity provided by this Clause 7 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance and shall be subject to the following provisions:

7.2.1 Where the insured Vessel is in collision with another vessel and both vessels are to blame then, unless the liability of one or both vessels becomes limited by law, the indemnity under this Clause 7 shall be calculated on the principle of cross-liabilities as if the respective Owners had been compelled to pay to each other such proportion of each other's damages as may have been properly allowed in ascertaining the balance or sum payable by or to the Assured in consequence of the collision.

7.2.2 In no case shall the Underwriters' total liability under Clauses 7.1 and 7.2 exceed their proportionate part of the insured value of the Vessel hereby insured in respect of any one such collision.

7.3 The Underwriters will also pay the legal costs incurred by the Assured or which the Assured may be compelled to pay in contesting liability or taking proceedings to limit liability, with the prior written consent of the Underwriters.

EXCLUSIONS

7.4 Provided always that this Clause 7 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of

7.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever

7.4.2 any real or personal property or thing whatsoever except other vessels or property on other vessels

7.4.3 the cargo or other property on, or the engagements of, the insured Vessel

7.4.4 loss of life, personal injury or illness

7.4.5 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (except other vessels with which the insured Vessel is in collision or property on such other vessels).

## 8. SISTERSHIP

Should the Vessel hereby insured come into collision with or receive salvage services from another vessel belonging wholly or in part to the same Owners or under the same

management, the Assured shall have the same rights under this insurance as they would have were the other vessel entirely the property of Owners not interested in the Vessel hereby insured; but in such cases the liability for the collision or the amount payable for the services rendered shall be referred to a sole arbitrator to be agreed upon between the Underwriters and the Assured.

## 9. PROTECTION AND INDEMNITY

9.1 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any sum or sums paid by the Assured to any other person or persons by reason of the Assured becoming legally liable, as owner of the Vessel, for any claim, demand, damages and/or expenses, where such liability is in consequence of any of the following matters or things and arises from an accident or occurrence during the period of this insurance:

9.1.1 loss of or damage to any fixed or movable object or property or other thing or interest whatsoever, other than the Vessel, arising from any cause whatsoever in so far as such loss or damage is not covered by Clause 7

9.1.2 any attempted or actual raising, removal or destruction of any fixed or movable object or property or other thing, including the wreck of the Vessel, or any neglect or failure to raise, remove, or destroy the same

9.1.3 liability assumed by the Assured under contracts of customary towage for the purpose of entering or leaving port or manoeuvring within the port during the ordinary course of trading

9.1.4 loss of life, personal injury, illness or payments made for life salvage

9.1.5 liability under Clause 1(a) of the current Lloyd's Standard Form of Salvage Agreement in respect of unsuccessful, partially successful, or uncompleted services if and to the extent that the salvor's expenses plus the increment exceed any amount otherwise recoverable under the Agreement.

9.2 The Underwriters agree to indemnify the Assured for any of the following arising from an accident or occurrence during the period of this insurance:

9.2.1 the additional cost of fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges reasonably incurred solely for the purpose of landing from the Vessel sick or injured persons or stowaways, refugees, or persons saved at sea

9.2.2 additional expenses brought about by the outbreak of infectious disease on board the Vessel or ashore

9.2.3 fines imposed on the Vessel, on the Assured, or on any Master Officer crew member or agent of the Vessel who is reimbursed by the Assured, for any act or neglect or breach of any statute or regulation relating to the operation of the Vessel, provided that the Underwriters shall not be liable to indemnify the Assured for any fines which result from any act neglect failure or default of the Assured their agents or servants other than Master Officer or crew member

9.2.4 the expenses of the removal of the wreck of the Vessel from any place owned, leased or occupied by the Assured

9.2.5 legal costs incurred by the Assured, or which the Assured may be compelled to pay, in avoiding, minimising or contesting liability with the prior written consent of the Underwriters.

**EXCLUSIONS**

9.3 Notwithstanding the provisions of Clauses 9.1 and 9.2 this Clause 9 does not cover any liability cost or expense arising in respect of:

9.3.1 any direct or indirect payment by the Assured under workmen's compensation or employers' liability acts and any other statutory or common law, general maritime law or other liability whatsoever in respect of accidents to or illness of workmen or any other persons employed in any capacity whatsoever by the Assured or others in on or about or in connection with the Vessel or her cargo, materials or repairs

9.3.2 liability assumed by the Assured under agreement expressed or implied in respect of death or illness of or injury to any person employed under a contract of service or apprenticeship by the other party to such agreement

9.3.3 punitive or exemplary damages, however described

9.3.4 cargo or other property carried, to be carried or which has been carried on board the Vessel but this Clause 9.3.4 shall not exclude any claim in respect of the extra cost of removing cargo from the wreck of the Vessel

9.3.5 property, owned by builders or repairers or for which they are responsible, which is on board the Vessel

9.3.6 liability arising under a contract or indemnity in respect of containers, equipment, fuel or other property on board the Vessel and which is owned or leased by the Assured

9.3.7 cash, negotiable instruments, precious metals or stones, valuables or objects of a rare or precious nature, belonging to persons on board the Vessel, or non-essential personal effects of any Master, Officer or crew member

9.3.8 fuel, insurance, wages, stores, provisions and port charges arising from delay to the Vessel while awaiting a substitute for any Master, Officer or crew member

9.3.9 fines or penalties arising from overloading or illegal fishing

9.3.10 pollution or contamination of any real or personal property or thing whatsoever (This Clause 9.3.10 shall not exclude any amount recoverable under Clause 9.1.5)

9.3.11 general average, sue and labour and salvage charges, salvage, and/or collision liability to any extent that they are not recoverable under Clauses 7, 11 and 13

by reason of the agreed value and/or the amount insured in respect of the Vessel being inadequate.

9.4 The indemnity provided by this Clause 9 shall be in addition to the indemnity provided by the other terms and conditions of this insurance.

9.5 Where the Assured or the Underwriters may or could have limited their liability the indemnity under this Clause 9 in respect of such liability shall not exceed Underwriters' proportionate part of the amount of such limitation.

9.6 In no case shall the Underwriters' liability under this Clause 9 in respect of each separate accident or occurrence or series of accidents arising out of the same event, exceed their proportionate part of the insured value of the Vessel.

9.7 PROVIDED ALWAYS THAT

9.7.1 prompt notice must be given to the Underwriters of every casualty event or claim upon the Assured which may give rise to a claim under this Clause 9 and of every event or matter which may cause the Assured to incur liability costs or expense for which he may be insured under this Clause 9.

9.7.2 the Assured shall not admit liability for or settle any claim for which he may be insured under this Clause 9 without the prior written consent of the Underwriters.

## 10. NOTICE OF CLAIM AND TENDERS

10.1 In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, notice shall be given to the Underwriters prior to survey and also, if the Vessel is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so desire.

10.2 The Underwriters shall be entitled to decide the port to which the Vessel shall proceed for docking or repair (the actual additional expense of the voyage arising from compliance with the Underwriters' requirements being refunded to the Assured) and shall have a right of veto concerning a place of repair or a repairing firm.

10.3 The Underwriters may also take tenders or may require further tenders to be taken for the repair of the Vessel. Where such a tender has been taken and a tender is accepted with the approval of the Underwriters, an allowance shall be made at the rate of 30% per annum on the insured value for time lost between the despatch of the invitations to tender required by Underwriters and the acceptance of a tender to the extent that such time is lost solely as the result of tenders having been taken and provided that the tender is accepted without delay after receipt of the Underwriters' approval.

Due credit shall be given against the allowance as above for any amounts recovered in respect of fuel and stores and wages and maintenance of the Master Officers and

Crew or any member thereof, including amounts allowed in general average, and for any amounts recovered from third parties in respect of damages for detention and/or loss of profit and/or running expenses, for the period covered by the tender allowance or any part thereof.

Where a part of the cost of the repair of damage other than a fixed deductible is not recoverable from the Underwriters the allowance shall be reduced by a similar proportion.

10.4 In the event of failure to comply with the conditions of this Clause 10, a deduction of 15% shall be made from the amount of the ascertained claim.

## 11. GENERAL AVERAGE AND SALVAGE

11.1 This insurance covers the Vessel's proportion of salvage, salvage charges and/or general average, reduced in respect of any under-insurance, but in case of general average sacrifice of the Vessel the Assured may recover in respect of the whole loss without first enforcing their right of contribution from other parties.

11.2 Adjustment to be according to the law and practice obtaining at the place where the adventure ends, as if the contract of affreightment contained no special terms upon the subject; but where the contract of affreightment so provides the adjustment shall be according to the York-Antwerp Rules.

11.3 No claim under this Clause 11 shall in any case be allowed where the loss was not incurred to avoid or in connection with the avoidance of a peril insured against.

## 12. DEDUCTIBLE

12.1 No claim arising from a peril insured against shall be payable under this insurance unless the aggregate of all such claims arising out of each separate accident or occurrence (including claims under Clauses 7, 9, 11 and 13) exceeds .....(as agreed in the insurance contract) in which case this sum shall be deducted. Nevertheless the expense of sighting the bottom after stranding, if reasonably incurred specially for that purpose, shall be paid even if no damage be found. This Clause 12.1 shall not apply to a claim for total or constructive total loss of the Vessel or, in the event of such a claim, to any associated claim under Clause 13 arising from the same accident or occurrence.

12.2 Excluding any interest comprised therein, recoveries against any claim which is subject to the above deductible shall be credited to the Underwriters in full to the extent of the sum by which the aggregate of the claim unreduced by any recoveries exceeds the above deductible.

12.3 Interest comprised in recoveries shall be apportioned between the Assured and the Underwriters, taking into account the sums paid by the Underwriters and the dates when such payments were made, notwithstanding that by the addition of interest the Underwriters may receive a larger sum than they have paid.

## 13. DUTY OF ASSURED (SUE AND LABOUR)

13.1 In case of any loss or misfortune it is the duty of the Assured and their servants and agents to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss which would be recoverable under this insurance.

13.2 Subject to the provisions below and to Clause 12 the Underwriters will contribute to charges properly and reasonably incurred by the Assured their servants or agents for such measures. General average, salvage charges (except as provided for in Clause 13.5) collision defence or attack costs and costs incurred by the Assured in avoiding, minimising or contesting liability covered by Clause 9 are not recoverable under this Clause 13.

13.3 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

13.4 When expenses are incurred pursuant to this Clause 13 the liability under this insurance shall not exceed the proportion of such expenses that the amount insured hereunder bears to the value of the Vessel as stated herein, or to the sound value of the Vessel at the time of the occurrence giving rise to the expenditure if the sound value exceeds that value. Where the Underwriters have admitted a claim for total loss and property insured by this insurance is saved, the foregoing provisions shall not apply unless the expenses of suing and labouring exceed the value of such property saved and then shall apply only to the amount of the expenses which is in excess of such value.

13.5 When a claim for total loss of the Vessel is admitted under this insurance and expenses have been reasonably incurred in saving or attempting to save the Vessel and other property and there are no proceeds, or the expenses exceed the proceeds, then this insurance shall bear its pro rata share of such proportion of the expenses, or of the expenses in excess of the proceeds, as the case may be, as may reasonably be regarded as having been incurred in respect of the Vessel; but if the Vessel be insured for less than its sound value at the time of the occurrence giving rise to the expenditure, the amount recoverable under this clause shall be reduced in proportion to the under-insurance.

13.6 The sum recoverable under this Clause 13 shall be in addition to the loss otherwise recoverable under this insurance but shall in no circumstances exceed the amount insured under this insurance in respect of the Vessel.

## 14. NEW FOR OLD

Claims payable without deduction new for old.

## 15. BOTTOM TREATMENT

In no case shall a claim be allowed in respect of scraping gritblasting and/or other surface preparation or painting of the Vessel's bottom except that

15.1 gritblasting and/or other surface preparation of new bottom plates ashore and supplying and applying any "shop" primer thereto,

15.2 gritblasting and/or other surface preparation of:

the butts or area of plating immediately adjacent to any renewed or refitted plating damaged during the course of welding and/or repairs,

areas of plating damaged during the course of fairing, either in place or ashore,

15.3 supplying and applying the first coat of primer/anti-corrosive to those particular areas mentioned in 15.1 and 15.2 above,

shall be allowed as part of the reasonable cost of repairs in respect of bottom plating damaged by an insured peril.

## 16. WAGES AND MAINTENANCE

No claim shall be allowed, other than in general average, for wages and maintenance of the Master, Officers and Crew, or any member thereof, except when incurred solely for the necessary removal of the Vessel, with the agreement of the Underwriters, from one port to another for the repair of damage covered by the Underwriters, or for trial trips for such repairs, and then only for such wages and maintenance as are incurred whilst the Vessel is under way.

## 17. AGENCY COMMISSION

In no case shall any sum be allowed under this insurance either by way of remuneration of the Assured for time and trouble taken to obtain and supply information or documents or in respect of the commission or charges of any manager, agent, managing or agency company or the like, appointed by or on behalf of the Assured to perform such services.

## 18. UNREPAIRED DAMAGE

18.1 The measure of indemnity in respect of claims for unrepaired damage shall be the reasonable depreciation in the market value of the Vessel at the time this insurance terminates arising from such unrepaired damage, but not exceeding the reasonable cost of repairs.

18.2 In no case shall the Underwriters be liable for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered under this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

18.3 The Underwriters shall not be liable in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates.

## 19. CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS

19.1 In ascertaining whether the Vessel is a constructive total loss, the insured value shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or break-up value of the Vessel or wreck shall be taken into account.

19.2 No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of the Vessel shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value. In making this determination only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

## 20. DISBURSEMENTS WARRANTY

20.1 Additional insurances as follows are permitted:

20.1.1 *Disbursements, Managers' Commissions, Profits or Excess or Increased Value of Hull and Machinery.* A sum not exceeding 25% of the value stated herein.

20.1.2 *Earnings or Anticipated Freight, insured for time.* A sum not exceeding 25% of the value as stated herein less any sum insured, however described, under 20. 1. 1.

20.1.3 *Freight or Hire, under contracts for voyage.* A sum not exceeding the gross freight or hire for the first passage and next succeeding cargo passage plus the charges of insurance. In the case of a voyage charter where payment is made on a time basis, the sum permitted for insurance shall be calculated on the estimated duration of the voyage, subject to the limitation of two cargo passages as laid down herein. Any sum insured under 20.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured.

20.1.4 *Time Charter Hire or Charter Hire for Series of Voyages.* A sum not exceeding 50% of the gross hire which is to be earned under the charter in a period not exceeding 18 months. Any sum insured under 20.1.2 to be taken into account and only the excess thereof may be insured. An insurance under this Section may begin on the signing of the charter.

20.1.5 *Premiums.* A sum not exceeding the actual premiums of all interests insured for a period not exceeding 12 months (excluding premiums insured under the foregoing sections but including, if required, the premium or estimated calls on any Club or War etc. Risk insurance) reducing pro rata monthly.

20.1.6 *Returns of Premium.* A sum not exceeding the actual returns which are allowable under any insurance but which would not be recoverable thereunder in the event of a total loss of the Vessel whether by insured perils or otherwise.

20.1.7 *Insurance irrespective of amount against*:

Any risks excluded by Clauses 5, 22, 23, 24 and 25.

20.2 Warranted that no insurance on any interests enumerated in the foregoing 20.1.1 to 20.1.6 in excess of the amounts permitted therein and no other insurance which

includes total loss of the Vessel P.P.I., F.I.A., or subject to any other like term, is or shall be effected to operate during the currency of this insurance by or for account of the Assured, Owners, Managers or Mortgagees. Provided always that a breach of this warranty shall not afford the Underwriters any defence to a claim by a Mortgagee who has accepted this insurance without knowledge of such breach.

**21. RETURNS FOR CANCELLATION**

To return pro rata monthly net for each uncommenced month if this insurance be cancelled either by agreement or by the operation of Clause 2 provided that a total loss of the Vessel, whether by insured perils or otherwise, has not occurred during the period of this insurance or any extension thereof.

**The following clauses shall be paramount and shall override anything contained in this insurance inconsistent therewith.**

**22. WAR EXCLUSION**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

22.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

22.2 capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

22.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

**23. STRIKES EXCLUSION**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

23.1 strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

23.2 any terrorist or any person acting from a political motive.

**24. MALICIOUS ACTS EXCLUSION**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from

24.1 the detonation of an explosive.

24.2 any weapon of war

and caused by any person acting maliciously or from a political motive.

**25. NUCLEAR EXCLUSION**

In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

**CL. 311**